



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 494/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים:

1. זוהר שגית
 2. זוהר רועי
 3. בנימין גילה
 4. כורסנד ניקפרג'אם צביה
 5. הרצנו משה
 6. אברמוביץ חוה
 7. שמשון עודד
 8. קוך יהודית
 9. בן עזרא מרדכי (מוטי)
 10. זבלודוביץ איבט תמר
 11. גברין מרים
 12. כלפון יהודה
 13. כלפון מירלה
 14. אלון (שלמה) שי
 15. אלון (קקו) אורלי
 16. ארגמן תמר
 17. סמט יצחק
 18. סמט אהובה
 19. נמחקה
 20. טרכטנברג חיים
 21. טרכטנברג קלרה
 22. קטן יעקב
 23. איזדורפר רוברט
 24. איזדורפר דבורה
 25. אסטיין אלחנדרו
 26. סניור שלמה
 27. אלון אורית
 28. ירושלמי (וייסברג) זהבה
 29. דנון דבורה
 30. בהט שולה
 31. בהט דוד
 32. חיותה אריה
 33. אשכנזי יוסף
 34. אשכנזי שרה
 35. פלדמן פזית
 36. אנג'ל יצחק
 37. בן יהודה רוברטה
 38. נחמיאס נתן
- כולם ע"י ב"כ עוה"ד זיו גרומן
מרח' יגאל אלון 65 תל אביב



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 494/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

- נ ג ד -

- הנתבעים: 1. קידרון דגנית
2. בן סירא אדמונד
שניהם ע"י ב"כ עוה"ד נעמה בלחסן
מרחוב המסגר 55 תל אביב

פסק דין

ההליך דנן עניינו בתובענה על פי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח - 2008 (להלן: "חוק החיזוק") בנוגע לבית המשותף ברחוב ש"י עגנון 22, 24 ו-26 תל אביב הבנוי על חלקה 1 בגוש 7168 (להלן: "הבית").

הבית רשום בפנקס הבתים המשותפים כבית משותף ומנוהל על פי תקנון מוסכם.

על פי מסמכי רישום הבית המשותף הבית מורכב מ-4 אגפים כלהלן:
מבנה 1 כולל את הדירות בתתי חלקות 1 עד 32.
מבנה 2 כולל את דירות בתתי חלקות 33 עד 64.
מבנה 3 כולל את הדירות בתתי חלקות 65 עד 96.
מבנה 4 כולל את דירה 97 (חדר טרנספורמציה).
בסה"כ 97 דירות.

בתקנון המוסכם נקבע, בהתאם להוראות סעיף 59 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), כי הרכוש המשותף שבתחומי כל מבנה יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה בלבד והרכוש המשותף, שלא הוצמד לאחד המבנים, יהיה רכוש משותף כללי. בהתאם נקבעה נציגות לכל מבנה ו"נציגות על" לניהול הרכוש המשותף הכללי.

הצדדים הינם בעלי דירות במבנה 3.

התובעים, בעלים או הזכאים להירשם כבעלים של מירב הדירות במבנה 3 בבית, חתמו על הסכם מיום 13.03.11 עם חברת קריגר ש"י עגנון בע"מ ח.פ. 514574078 (להלן: "החברה" או "היזם") לביצוע פרויקט לפי תמ"א 38 בבית (להלן: "ההסכם").

על פי ההסכם זכאים בעלי הדירות, בין היתר, לחיזוק הבית מפני רעידות אדמה, ביצוע עבודות שיפוץ משמעותיות ברכוש המשותף, הרחבת דירות, מרפסות שמש, מחסנים, ביצוע עבודות פנימיות בדירות ופיצוי בתקופת הבניה, כל זאת כנגד מתן זכות ליזם לבנות דירות חדשות על גג הבית עם חדרי יציאה לגג והוספת חניות מתחת לתוספות הבניה החדשות (להלן: "הפרויקט").



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 494/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ביום 23.10.11 החליטה הועדה המקומית לתכנון ובניה, לאחר דיון בהתנגדויות, לאשר את הבקשה להיתר בתנאים ואישור כאמור צורך ע"י התובעים כנספח י' לכתב התביעה.

במקור הוגשה התובענה כנגד כל בעלי הדירות בבית, לרבות אלו שבמבנים 1, 2 ו-4.

בפסק דין חלקי מיום 08.07.13 (להלן: "פסק הדין החלקי") נקבע, בין היתר על פי הסכמי פשרה עם בעלי הדירות במבנים הנוספים, ובהסכמת הנתבעים 1 ו-2 דנן, כי ניתן להכריז על הבית כ"בית מורכב" על פי סעיף 11 לחוק החיזוק, ובהתאם לתנאים שנקבעו בפסק הדין החלקי.

הערה בהתאם לפסק הדין החלקי נרשמה בחלקת הרכוש המשותף בבית בהתאם לסמכותי על פי סעיף 130 לחוק המקרקעין.

לטענת התובעים בידם החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים, רוב מספיק של בעלי הדירות בבית אשר מאשר את הפרוייקט ומסכים לו והתקשרות חתומה לביצוע העבודות. התנהלות הנתבעים בהליך זה הינה חסרת תום לב שעה שמשך שלוש שנים לא עשו דבר לקידום הפרוייקט. גם כל הצהרותיהם בדבר רצונם להגיע להסכמות לא נועדו אלא להשיג לעצמם תמורות נוספות. טענות הנתבעים לגופו של הסכם משוללות כל יסוד.

הנתבעים טוענים כי הם מסכימים לביצוע פרוייקט חיזוק לבית אך הם חוששים מפני חתימה על הסכם שאינו מעניק להם בטוחות מספיקות ובכלל האמור נטען על ידי הנתבעים כי לפרוייקט אין ליווי בנקאי וליזם אין יכולת כלכלית מוכחת, כי היזם רשאי למכור את הדירות החדשות עוד טרם השלמת התחייבויותיו על פי ההסכם, כי הערבות הבנקאית המוצעת הינה נמוכה, כי אין לוחות זמנים מוגדרים וברורים ואפשרות ביטול ההסכם לדיירים, כי המפרט הטכני לוקה בחסר וכך גם סוגיית המיסים, המפקח מטעם הדיירים, הסדרת ליקויים בדירות לאחר מסירה וסעיפי ההפרות. לטענת הנתבעים אין מקום להסמך את ב"כ התובעים בשם בנסיבות דנן.

בדיון מיום 15.09.13 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית כלהלן:

1. "הצדדים ימשיכו בניהול משא ומתן בכדי להגיע להסכמות שיביאו לחתימת ההסכם וזאת בתוך 30 יום מהיום. הצדדים יהיו רשאים בהסכמה להאריך המועד האמור.
2. ככל שלא יגיעו הצדדים להסכמה מוסכם כי יוגשו סיכומים מטעם הצדדים ותינתן הכרעת המפקח על יסוד כתבי הטענות והסיכומים שיוגשו".

משלא הגיעו הצדדים להסכמה ולחתימת הסכם הורתי בהחלטתי מיום 15.10.13 על הגשת סיכומי הצדדים בהתאם להסכמה הדיונית.

לאחר הגשת הסיכומים, ובטרם ניתן פסק דין, נערך ביום 21.01.14 דיון נוסף במעמד הצדדים ובנוכחות היזם, בניסיון להביאם לכדי הסכמות אשר ייתרו את הצורך במתן פסק דין בתובענה. לצערי, דיון זה לא נשא פרי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 494/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

דיון

אין מחלוקת כי בידי התובעים הרוב הדרוש לאישור ביצוע העבודות המתוכננות במסגרת הפרויקט. למעשה, גם הנתבעים אינם מתנגדים לביצוע עבודות החיזוק והבניה בבית (ר' סעיף 10 לכתב ההגנה) וטענותיהם מתמקדות בתנאי ההסכם בלבד.

בתיק 573/11 אהוד קופמן ואח' נ' דב שומרוני (פורסם באתר משרד המשפטים) דנתי בהרחבה ברקע המשפטי וההלכות בנוגע לחוק החיזוק. בהתאם לסקירה המשפטית שהובאה שם ולאור קיומה של הסכמת רוב (שאינה שנויה מחלוקת) לביצוע העבודות, עלינו לבחון האם הופר השוויון בין בעלי הדירות, האם הרוב נוהג בתום לב, והאם ה"פיחותים" בזכויות הקניין של המיעוט בטלים בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מעבודות החיזוק הנעשות בבית.

אין כל טענה מצד הנתבעים כאילו הופר השוויון בינם לבין בעלי הדירות האחרים בבית. כל טענותיהם מתמצות כנגד ההסכם, החל בצורה שוויונית וגורפת על בעלי הדירות כולם (ולא נטען אחרת).

המחלוקת היחידה שבין הצדדים הינה בנוגע לתנאי ההסכם.

כפי שכבר פסקתי בפרשת שומרוני הנ"ל - "בהשלכה מהוראות סעיף 60 לחוק המקרקעין והפסיקה הדנה בעניינו, כך גם במסגרת חוק החיזוק - סמכות רוב בעלי הדירות על פי סעיף 5 לחוק החיזוק איננה רק בשאלת עצם ביצוע עבודות לבניית דירות חדשות בבית אלא גם בנוגע לדרך ההתקשרות לביצוע העבודות והרי, בסופו של דבר, גם כאן, כמו בסעיף 60 לחוק המקרקעין, המדובר בהסדר כפוי (ר' עש"א 10818-07-12 רוון ביזנס בע"מ נ' קולנשר ואח' (פורסם בנבו) ובבית המשפט העליון רעא 8276/12 חברת רוון ביזנס בע"מ נ' אלדד קולנשר ואח' (פורסם בנבו)). פרשנות זו תואמת את עקרונות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, כפי שנקבע גם בפסקי הדין הנ"ל. כל פרשנות אחרת לחוק החיזוק תביא לעיקור מתוכן של הוראות החוק, שהרי, אם דרך ביצוע העבודות ברכוש המשותף מחייבת הסכמה של כל בעלי הדירות, שוב יהיה בידי המיעוט הכוח שהמחוקק ביקש לשלול ממנו - למנוע את חיזוק הבית, כפי שמבקש הנתבע לעשות".

הדברים האמורים נכונים גם בנוגע לשיקולים מסחריים העומדים ביסוד ההתקשרות - ככלל מצויה בסמכות הרוב הזכות להחליט על התקשרות במתווה מסוים לביצוע הפרויקט וככל שזה שוויוני והגון, בעל התכונות תכנונית וכלכלית ממשית והוא אינו פוגע במיעוט בהשוואה למתווים אחרים, הרי שיש מקום לאשרו וסמכות המפקח להתערב בנסיבות שכאלו מצומצמת ביותר. כך גם פוסק כבוד השופט כהן בע"א (חי') 899-03-09 שרה קלצוק נ' צבי אורון (פורסם בנבו) - "המפקח על רישום המקרקעין לא יהיה רשאי למנוע את ביצוע העבודות רק בסיס טענות המיעוט בנוגע לפגיעה בזכויות הקניין שלו. זכויות אלה תדללנה וייגרמו להם "פיחותים", אך פגיעות אלה לא יהיה בכוחם למנוע את עבודות החיזוק. סמכות ההתערבות של המפקח, לקבל את טענות המיעוט, ולא לאשר את ביצוע עבודות החיזוק, תהיה אפוא מצומצמת ביותר" (פסק דין זה אושר בפסק דינו של כבוד השופט רובינשטיין ברע"א 4138/10 קלצוק שרה נ' צבי אורון (פורסם בנבו)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 494/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לכאורה די היה באמור כדי להביא לקבלת התביעה, כאשר כל טענות הנתבעים מתמצות בדרישות לשינויים והתאמות בהסכם אשר אושר ונחתם על ידי רוב מוחלט של בעלי הדירות בבית (ועל כך אין מחלוקת). אולם, בשל הקו הדק המבדיל בין עניינים מסחריים לחלוטין לבין כאלו אשר יש בהם משום פוטנציאל לגרימת "פיחותים" קניינים בשווי הזכויות של הנתבעים (המיעוט), מוצא אני לנכון להתייחס לטענותיהן אחת לאחת.

כבר בפתח הדברים יודגש כי הנתבעים לא הציגו כל מתווה חלופי לביצוע העבודות (מתווה מוסכם על ידי רוב בעלי הדירות ברוב הנדרש בדין) או כל הצעה קונקרטית אחרת לביצוע הפרויקט. משכך, בחינת "הפיחותים" יכולה להיעשות אך בנוגע להתקשרות הספציפית של בעלי הדירות על פי ההסכם ולא תוך השוואה לחלופות אחרות.

ליווי בנקאי

לא מצאתי כי טענות הנתבעים בהקשר זה מהוות משום "פיחות" כלשהו בזכויותיהם. משהחליטו בעלי הדירות להתקשר בהסכם לפיו ניתנת ליזם הזכות לבצע את הפרויקט ממקורות מימון עצמיים או להתקשר בהסכם לליווי בנקאי (סעיף 13 להסכם), הרי שמדובר בשיקול מסחרי לגיטימי וסביר של רוב בעלי הדירות ולפיכך סמכות המפקח להתערב בו מצומצמת.

לא מצאתי כי בהסכם ישנו משום קיפוח כלשהו של זכויות בעלי הדירות ככלל או הנתבעים בפרט בכל אחת מחלופות מימון הפרויקט על ידי היזם, ומכל מקום, מדובר בהסכם מאוזן בהקשר זה (ר' סעיפים 8 ו-13 להסכם).

וידגש, מדובר, בסופו של יום, בפרויקט מכוח תמ"א 38 במסגרתו מבוצעות אך תוספות שונות לבית כאמור. בכל שלב הבית יעמוד על תילו. אין הכרח כי בפרויקט בסדר גודל שכזה דווקא חלופה של ליווי בנקאי (ולא מימון עצמי) היא זו אשר תבטיח טוב יותר את זכויות בעלי הדירות, השלמת הפרויקט או עמידה בהתחייבויות היזם.

הערבות הבנקאית

נכון הוא כי טוב היה לבעלי הדירות לו הערבות הבנקאית היתה מוגדלת. אולם, גם כאן מדובר בשיקול מסחרי שסמכות המפקח להתערב בו מוגבלת כאמור. יודגש, ככלל, משסברו בעלי הדירות בבית, אף לאחר הצגת טענות הנתבעים בפניהם במסגרת ההליך דנן, כי הערבות הבנקאית עליה הוסכם מספיקה, הרי שלכאורה היה מקום לקבל עמדתם זו.

דא עקא, בדיון מיום 21.01.14 הסכים היזם להגדלת הערבות הבנקאית בסך של 300,000 ₪. אומנם, הסכמה זו נעשתה לצורכי פשרה אליה לא הגיעו בסופו של יום הצדדים. אולם, הסכמה זו מלמדת על קיומה של חלופה רלבנטית וממשית לביצוע הפרויקט על פי הסכם מתוקן.

משכך, בהתאם לסמכותי על פי הוראות סעיף 5(ב) לחוק החיזוק, אני מתנה את אישור הפרויקט בהגדלת הערבות הבנקאית על ידי היזם בסך האמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 494/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הבטחת תשלום המסים

למעשה, אין מחלוקת בין הצדדים בהקשר זה, כפי שגם עלה בדיון מיום 21.01.14 – ברור לכל, וגם מתוך ההסכם הדברים עולים בבירור, כי היזם נושא בכל עלויות המסים הצפויות בעסקה. עיון בהסכם מלמד על כי ניסוחו מספיק ודרישת הנתבעים בהקשר זה מיותרת (ר' הגדרת "עסקת נטו" בסעיף 2 וכן סעיפים 9.9, 9.36, 12 (על כל סעיפי המשנה) ו-13.11 עד 13.14).

העדר לוחות זמנים מוגדרים לפרויקט

אין בידי לקבל את טענת הנתבעים בהקשר זה – סעיף 10 להסכם מפרט את לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט ואלו ברורים ונהירים. נכון הוא כי מאז חתימת ההסכם חלפו חודשים רבים וההיבטים התכנוניים הקשורים בלוחות הזמנים התקדמו (שהרי ללא אישור הבקשה להיתר בתנאים לא ניתן היה כלל לקיים דיון בהליך שבפני). אולם, אין בכך להצדיק "פתיחה מחדש" של לוחות הזמנים שנקבעו.

זאת ועוד. קביעת לוחות הזמנים הינו עניין מסחרי לחלוטין הנתון לשיקול דעתם והסכמתם של רוב בעלי הדירות בבית. כך, יתכן ובעלי הדירות יעדיפו יזם אשר לוחות הזמנים להם יתחייב יהיו קצרים יותר אך התמורה תהיה קטנה יותר ואפשרי גם היפוכם של דברים. בין כך ובין כך שיקול הדעת של המפקח להתערב בהקשר זה מוגבל.

במיוחד אמורים הדברים כאשר בנסיבות דנן לוחות הזמנים הקבועים בהסכם סבירים ומקובלים בעוד לוחות הזמנים המוצעים על ידי הנתבעים בסיכומיהם אך מביאים להרעה בתנאי ההתקשרות לביצוע הפרויקט.

אין בידי לקבל את טענות הנתבעים בדבר העדר קביעה של מועד הוצאת היתר בניה. ראשית, מועד זה אינו תלוי ביזם ומשכך ברי כי אינו יכול להתחייב בהקשר שכזה. שנית, בכל הקשור למוטל על היזם בהקשר התכנוני הרי שנקבעו הוראות סעיפים 10.2 ו-10.3 להסכם, ודי בהם. שלישית, כאמור לעיל, כבר התקבלה החלטה לאשר הבקשה להיתר בתנאים על פי הגדרות חוק החיזוק ומשכך, ממילא, הליכי הוצאת ההיתר מצויים בשלבים סופיים וממתינים, בעיקר, להכרעה בהליך זה (ר' נספחים י ו-יא לכתב התביעה).

מפרט טכני

ככלל, כל ההתייחסות למפרט הטכני, כל עוד זה שוויוני (ולא נטען כאן אחרת) הינה בנוגע לשיקולים והסכמות מסחריות הנתונים להחלטת הרוב במסגרת סמכויותיו לאשר את הפרויקט כאמור.

טענות הנתבעים הינן, בעיקר, בנוגע לאי בהירות בנוגע למפרט הטכני והשלמות נדרשות בו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 494/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אין בידי לקבל הטענות בהקשר זה - סעיף 6 להסכם, התוכניות (נספח ג' להסכם), הבקשה להיתר בניה שאושרה והמפרט הטכני (נספח ד' להסכם), מלמדים באופן ברור על כל אשר אמור להיבנות על ידי היזם. די בעובדה כי כל יתר בעלי הדירות בבית מסכימים לכך בכדי לשלול את טענות הנתבעים להשלמות נדרשות במפרט. ויוזכר, אין כל טענה לפגיעה בשוויון בהקשר זה.

ליקויים בדירות לאחר מסירתם

אין ממש בטענות הנתבעים בדבר קיפוח כלשהו בהוראות ההסכם שעניינן בתיקונים לאחר ביצוע מסירה (סעיף 14 להסכם). מדובר בסעיפים סבירים ומקובלים.

צודקים הנתבעים כי ההפניה לסעיף 23, שאינו קיים בהסכם, איננה תקינה. אולם, ברור על פני ההסכם, כפי שגם טוען ב"כ התובעים בדיון מיום 21.01.14, כי מדובר בטעות סופר בנוגע למספר הסעיף אליו מפנה ההסכם, וכי ההפניה הנדרשת, ומהותם של דברים, מפורטים בסעיף 21 להסכם.

אין בטעות סופר זו כדי להצדיק את דחייתו של הפרויקט בכללותו. רב הנזק על התועלת בהקשר שכזה.

מכירת דירות היזם

אין כל התקשרות בין בעלי הדירות בבית לבין רוכשי הדירות מן היזם ולפיכך אין כל התחייבות של אלה כלפי אלה. גם אין מדובר בצירופם של בעלי זכויות חדשים בבית, שהרי כבר מרגע ההתקשרות עם היזם מקבלים בעלי הדירות את אותו "שותף" חדש במקרקעין.

זאת ועוד. הוראת סעיף 13.3.7 להסכם מבטיחה, למעשה, קיומם של כספים לטובת מימון הפרויקט בלבד מכספי מכירת דירות היזם לרוכשים. בדרך זו מוגנים בעלי הזכויות הקיימים גם במקרה של חדלות פירעון של היזם (אף בביצוע הפרויקט ללא ליווי בנקאי). טענת הנתבעים בדבר "זליגת כספים" מחשבון הנאמנות האמור איננה מבוססת על דבר המפורט בהסכם.

גם בהקשר זה נכון יהיה להזכיר כי בסופו של דבר מדובר בעניין מסחרי כאשר לא עלה בידי הנתבעים להציג היתכנות כלשהי לביצוע הפרויקט ללא מתן זכות מוגבלת ומובטחת ליזם למכור את הדירות המיועדות לו על פי ההסכם עוד לפני גמר הפרויקט. ויודגש, גם היזם דן מסרב לתנאי האמור.

מפקח מטעם הדיירים

טענות הנתבעים בהקשר זה אינן ברורות. די באמור בהגדרת "מפקח" בסעיף 2 להסכם ובסעיפים 12.1 ו- 12.7 לו בכדי להבהיר, כפי שגם הצהיר היזם בדיון מיום 21.01.14, כי עלות שכרו של המפקח מטעם הדיירים תחול עליו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 494/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ויוודגש, על פי ההסכם מדובר במפקח מטעם הדיירים אשר ימונה על ידם ואשר שכרו ישולם על ידם (כאשר השתתפות היזם תועבר לקופת נציגות הבית). ההסכם כאמור דווקא מסיר כל חשש למעורבות היזם בעבודתו של המפקח או בנוגע למערכת היחסים שבינו לבין בעלי הדירות.

פיצויים

סעיף פיצויים הינו, מעצם טיבו וטבעו, עניין מסחרי הנתון למו"מ בין בעלי הדירות לבין היזם. משהגיע רוב מוחלט של בעלי הדירות להסכמה בעניין זה הרי שעצם הסכמתם מלמדת על סבירות התנאי המסחרי.

אולם, גם לגופם של דברים לא מצאתי טעם משמעותי בטענות הנתבעים – ראשית, אין כל קשר בין גובה הפיצויים לבין עילות ביטול הנתונות בידי בעלי הדירות ואשר ידונו, אם יתעורר הצורך בכך, בפני הערכאות המוסמכות. שנית, לא מצאתי חוסר איזון בפיצויים המוסכמים שנקבעו - היזם הינו צד אחד להתקשרות ובעלי הדירות הינם הצד האחר. פוטנציאל ההפרה מצד בעלי הדירות הינו גבוה יותר לאור העובדה כי מדובר במספר רב של בעלי דירות שנדרש שיתוף הפעולה שלהם לצורך ביצוע הפרויקט. ויוזכר, היזם גם מעמיד בטוחות נוספות (ערכות וביטוח). שלישית, הפיצוי בגין איחור יומי הינו עבור כל דייר ולא עבור כל הדיירים יחדיו כנטען על ידי הנתבעים. רביעית, לא מצאתי אי בהירות בנוגע לפיצוי הקבוע בסעיף 19.7 להסכם. חמישית, לא ברור איזה פיצוי נפרד נדרש לבעלי הדירות בקומה השמינית בנוגע למעלית (להבדיל, למשל, מבעלי הדירות בקומה השישית או השביעית!).

בהקשר זה העלו הנתבעים בדיון מיום 21.01.14 טענה בדבר השבתת המעלית לפרקי זמן במשך ביצוע העבודות. נספח יא' להסכם (מסמך עקרונות עבודה) מגן על זכויות הצדדים ככלל והנתבעים בפרט שעה שנקבע בו, בין היתר, כי השבתת המעלית תתרחש רק לצורך החלפת המעלית הקיימת בחדשה ולמשך זמן שלא יעלה על שלושה שבועות. בכל מועד אחר במהלך ביצוע העבודות תפעל המעלית, כפי שגם הוצהר על ידי היזם והתובעים בדיון מיום 21.01.14.

אומנם, הנתבעים הינם בעלי דירות בקומה השמינית בבית והשבתת המעלית גורמת להם פגיעה. אולם, מדובר ב"פיחות" זמני ביותר במהלך ביצוע העבודות ולשם החלפת המעלית בלבד. ברי כי לא ניתן להחליף מעלית ולהתחייב במקביל לכך שזו תפעל כל העת. ברי גם כי "פיחות" זמני זה מצומצם עשרות מונים מול התועלת הצפויה לכל בעלי הדירות והנתבעים מביצוע העבודות בפרויקט ככלל ובהחלפת המעלית בפרט.

תום לב

הצדדים טענו הדדית כי הצד האחר נהג בחוסר תום לב בנסיבות דנן. מחד התובעים טוענים כי הנתבעים לא העלו טענותיהם לגבי ההסכם במועד וניהלו מו"מ ללא תוחלת. מאידך הנתבעים טוענים כי התובעים הכשילו את ניסיונותיהם לשפר את ההסכם מול היזם תוך ניסיון להשחיר פניהם מול בעלי הדירות האחרים ולייצר סכסוכים אך בשל הליקויים עליהם הצביעו בהסכם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 494/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אינני מוצא כי בנסיבות דנן היה מי מהצדדים אשר נהג בחוסר תום לב. כשם שלגיטימי רצון התובעים להביא את הפרויקט לכלל מימוש, כך גם לגיטימי רצון הנתבעים למקסם את ההסכם מול היזם. בסופו של יום לצדדים אינטרס משותף עליו הצהירו והוא חיזוקו של הבית. אף אם הדרך מצויה במחלוקת ואיננה מוסכמת, אין בכך די כדי לייחס חוסר תום לב לצד זה או אחר.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומאשר לתובעים לבצע את העבודות נשוא התביעה בהתאם לחוק החיזוק על פי ההסכם וזאת בכפוף להגדלת הערכות הבנקאית בסך של 300,000 ₪ ותיקון טעות הסופר בסעיף 14 להסכם כאמור לעיל.

לצורך ביצוע האמור אני ממנה את עו"ד זיו גרומן להתקשר ולחתום בשם הנתבעים על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע עבודות החיזוק והקשור בהם, לרבות, על ההסכם והנספחים לו, על הסכמים עם רוכשי הדירות החדשות, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך מימוש תוכנית החיזוק, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות, לרשום משכנתאות ו/או שיעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך רישום הדירות החדשות לאחר השלמת עבודות החיזוק ובניית הדירות החדשות, על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל הטפסים והמסמכים הדרושים ע"י שלטונות האוצר/מס שבח.

לא מצאתי טעם ענייני כלשהו מדוע לא אמנה את בא כוח התובעים כבקשתם. בא כוח התובעים הוסמך על ידי כל בעלי הדירות האחרים בבית לייצג אותם בכל הנדרש למימוש הפרויקט ולפיכך נכון יהיה כי אותו אדם ימונה גם בנוגע לזכויות הנתבעים. מובן כי הנתבעים רשאים להסתייע בייצוג משפטי עצמאי, על חשבונם, אשר יוכל לוודא התאמת פעולות הממונה כאמור לפסק דין זה.

ניתנת בזה לנתבעים שהות של 7 ימים לחתום על ההסכם ונספחיו, לרבות יפויי הכח, בכפוף לשינויים האמורים לעיל. לא ייחתמו המסמכים במועד כאמור יכנס לתוקף מינוי עו"ד גרומן.

לאור התנהלות הצדדים בתיק זה ובכלל האמור ההסכמה הדיונית אשר הביאה להכרעה מהירה ויעילה בסכסוך ללא שמיעת ראיות, דחיית הטענות ההדדיות בדבר חוסר תום לב והעובדה כי ממילא נדרש ההליך (כנגד נתבעים רבים אחרים) לשם הכרתו של הבית כבית מורכב כאמור לעיל, אינני עושה צו להוצאות.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן בלשכתי היום כ"א שבט תשע"ד, 22 ינואר 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב